

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
TORRES Y TAPIA**

**ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS.**

Exp. 018-2015

Arbitraje seguido entre:

EL CONSORIO H.R

(El demandante)

y

EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO

(La Entidad)

LAUDO DE DERECHO

Tribunal Arbitral

Dr. Silvia Mercedes Rodríguez Rivera.

Arbitro Único

Secretario Arbitral

Dr. Heraclio David Tapia Minaya.

RESOLUCIÓN N° 09.

En Huánuco a los quince días del mes de abril del año dos mil diez y seis, la Árbitro Único designada por la Corte Arbitral del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Torres y Tapia, emite el siguiente Laudo de Derecho.

VISTO: El Expediente N° **018-2015**, seguido por **EL CONSORCIO H.R. CONTRA EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO**; sobre, **DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 099-2015-GRH/PR DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2015 Y OTROS.**

I. ANTECEDENTES.

1.1 Convenio Arbitral.

Que, el convenio arbitral se encuentra incorporado en la Cláusula Décimo Segunda, referido a la solución de controversias del Contrato N° 1015-2014-GRH/PR DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LIBERTAAD E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE LA LIBERTAD, EL PORVENIR Y CANCHAPAMPA UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES – DEPARTAMENTO DE HUANUCO", que a la letra dice: *cualquier controversia o reclamo derivada de la ejecución e interpretación del presente contrato, así como lo previsto, regirá las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 29873) y su Reglamento (D.S. N° 138-2012-EF) y demás disposiciones complementarias modificatorias y suplementarias de esta Norma y el Código Civil Vigente, será resuelta de manera definitiva mediante arbitraje de derecho, de conformidad a las disposiciones establecidas en la ley, su reglamento y la ley general de arbitraje. Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual, dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177, 179 y 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado. Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. La Contratación y Arbitraje se realizará en un Centro de Conciliación dentro de la Provincia de Huánuco.*



Que, en virtud de la antedicha cláusula arbitral, mediante Solicitud dirigida al Director del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Torres y Tapia (en adelante el Centro de Arbitraje), de fecha 14 de Agosto del 2015, con fecha de recepción por parte del Centro de Arbitraje el 18 de Agosto del 2015, el representante legal del "Consorcio H.R.", Solicita al Centro de Arbitraje a fin de que sea éste el encargado de organizar y constituir un Árbitro Unipersonal del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Torres y Tapia de Huánuco, a fin de que declare el derecho correspondiente sobre la controversia entre el Consorcio y el Gobierno Regional de Huánuco, a fin que en la petición demandada en su momento, solicitará la Nulidad de Resolución Ejecutiva Regional N° 099-2015-GRH/PR del 05 de febrero del 2015.

Que, mediante Resolución N° 082-2015-DCATyT/Hco, de fecha 18 Agosto del 2015, el Director del Centro de Arbitraje, Resuelve: *tener por presentado la solicitud de reinicio de arbitraje por parte de CONSORCIO H.R. contra el Gobierno Regional de Huánuco por lo tanto poner en conocimiento de la emplazada Gobierno Regional de Huánuco; del mismo modo se cita a las partes para el día 27 de Agosto del 2015 a horas 10 a.m. a fin de llevarse a cabo en ésta sede institucional la Audiencia Especial.* Resolución notificada a las partes mediante cédulas de notificación, cuyos cargos obran en el expediente arbitral que corren a fojas 27 y 28 respectivamente.

En la fecha programada para que se lleve a cabo la Audiencia Especial, y estando ambas partes presentes, se llevó a cabo la audiencia; el solicitante Consorcio H.R., manifiesta su posición de continuar el arbitraje por ser su derecho a fin de resolver la controversia respecto del CONTRATO N° 1015-2014-GRH/PR "CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LIBERTAD E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE LA LIBERTAD, EL PORVENIR Y CANCHAPAMPA UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLATA PROVINCIA DE HUAMALIES – DEPARTAMENTO DE HUANUCO", para lo cual adjunta la carta de respuesta del Gobierno Regional de Huánuco, al cual se opone a su posición, por ser en esta el perjudicado por responsabilidad de la entidad contratante.

Por su parte, el invitado Gobierno Regional de Huánuco, debidamente representada por la Procuradora Pública Regional Adjunta Abog. Carla Meriel Ortiz de Zevallos Gómez, manifiesta su posición al reinicio del proceso arbitral por cuanto ésta ha sido archivado. Y porque el contrato en su Cláusula Décimo Segunda, último párrafo establece que la Conciliación y Arbitraje se realizará en un centro de conciliación dentro de la ciudad de Huánuco, por lo que al no haberse especificado el nombre del Centro de Conciliación en el contrato, se debió

haber actuado conforme lo establece el segundo párrafo del Art. 216 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado.

Que, mediante Resolución N° 90-2015-DCATyT/Hco, de fecha 27 de Agosto del 2015, mediante el cual el Director (e) del Centro de Arbitraje, resuelve: Tener por válida el Acta de Audiencia Única de fecha 27 de Agosto del 2015, segundo: declarar sin motivo a pronunciarse sobre las posiciones de las partes quedando expedito el hacer valer sus derechos en la instancia que corresponde, por lo tanto, considerar la terna de árbitros evaluada por el Centro de Arbitraje.

1.2 Designación de Árbitro del Tribunal Arbitral.

Que, la designación de Árbitro Único corre a fojas 36 a la 55 de autos, desde la Audiencia Especial, donde se hicieron presentes ambas partes, la designación de la Árbitro Único por parte de la Honorable Corte de Arbitraje del Centro de Arbitraje Torres y Tapia, la aceptación de la Árbitro Único designada y la Instalación de Tribunal Arbitral que se llevó a cabo el 05 de Octubre del 2015 en las Instalaciones del Centro de Arbitraje

II. DESCRIPCIÓN DE LA DEMANDA.

2.1 Pretensiones De La Demanda:

La demandante formula como pretensiones principales:

1. QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL ORDENE AL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO QUE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 099-2015-GRH/PR DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2015, EMITIDA POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD DEMANDANDA SR. RUBEN ALVA OCHOA, PRESIDENTE REGIONAL Y CONSEQUENTEMENTE LA SUBSISTENCIA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 1015-2014-GRH/PR DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2014.
2. QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL ORDENE AL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO, DECLARE LA VALIDEZ DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 1015-2014-GRH/PR, DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, EL PORVENIR Y CANCHAPAMPA, UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES – DEPARTAMENTO DE HUANUCO".
3. QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL ORDENE AL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO LA REPOSICIÓN DEL DEMANDANTE EN EL CARGO DE SUPERVISOR DE LA OBRA:



"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, EL PORVENIR Y CANCHAPAMPA, UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES – DEPARTAMENTO DE HUANUCO".

4. QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL ORDENE AL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO EL PAGO DE LOS COSTOS Y COSTAS DEL PROCESO.

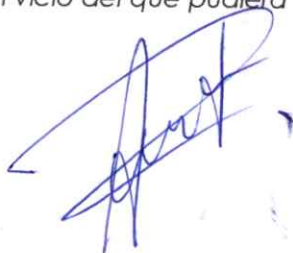
2.2 Argumentos de la demanda.

Alegación de los hechos precedentes.

- ✓ Se suscribió un Contrato N° 1015-2014-GRH/PR Contrato de Consultoría para la Supervisión de la Obra: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, EL PORVENIR Y CANCHAPAMPA, UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES – DEPARTAMENTO DE HUANUCO", firmado el 29 de diciembre del 2014, entre el representante del Consorcio H.R. y el presidente encargado S. Jhony Julián Miraval Venturo
- ✓ El monto del Contrato fue S/239,587.16 (Dos Cientos Treinta y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Siete con 16/100 Nuevos Soles).
- ✓ Que la obra de la convocatoria y posterior otorgamiento de la buena pro y que ilegalmente la demandada ha declarado su nulidad desconociendo dispositivos legales de obligatorio cumplimiento, a la fecha de la ilegal resolución ya venía siendo ejecutada e incluso realizada una segunda valorización de esta ; hecho que para nada ha sido obstáculo para la entidad al momento en que declaró la nulidad del contrato de consultoría para la supervisión de la ya precitada obra, lo que no demuestra más que el único pretendido por la emplazada es el desconocimiento de lo que en otro momento consintió.
- ✓ Con fecha 05 de Febrero del 2015, mediante Resolución N° 099-2015-GRH/PR de manera unilateral y en clara transgresión de las disposiciones legales aplicables al caso, el Gobierno Regional de Huánuco ha resuelto DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO DEL CONTRATO N° 1015-2014-GRH/PR por lo que se convino con el Consorcio H.R. la Consultoría de la Supervisión de la Obra "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, EL PORVENIR Y CANCHAPAMPA, UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES – DEPARTAMENTO DE HUANUCO", valiéndose de conceptos y articulaciones que en nada justifican lo resuelto, su procedimiento, ni mucho menos la validan en modo alguno, pues como lo desarrollaremos más adelante, se trata de una resolución ilegal y abusiva.



- ✓ De conformidad con lo prescrito por nuestra Ley de Contrataciones y su Reglamento tanto el recurrente y el Gobierno Regional Huánuco merced al contrato suscrito anteladamente , nos encontramos sujetos y vinculados por lo que en ellos pudieran haber sido previsto, pues se trata de una norma de carácter especial que obliga tanto a contratante como a contratado para el caso. Gobierno Regional Huánuco y Consorcio H.R. del cumplimiento de los pactado contractualmente y por consecuencia lógica, a que todas las controversias que pudieran surgir producto de ésta relación tenga que ser resueltas de conformidad con lo previsto en ellas y sólo en caso de deficiencias y/o vacíos de esta ley dejar la latente la posibilidad de recurrir a otras regulaciones de carácter general, que no es del caso que amerita la presente, en a tanto de conformidad con el Art. 5º de la Ley de Contrataciones del Estado (principio de especialidad, art. 1 de los alcances y el art. 3º lit. "b", referido al ámbito de aplicación)(...) las leyes de dicho Decreto Legislativo y su Reglamento prevalecen sobre las normas de derecho público y las del derecho privado (...), máxime, si a lo precisado se suma el contenido de lo acordado mediante cláusula arbitral (cláusula décimo segunda) del Contrato Anulado arbitrariamente y que la entidad demandada ha anulado sobre la base de fundamentos de naturaleza jurídico – general y no particular que es la que correspondía y que muy a pesar de haber sido señalada en la parte considerativa de la Resolución Anulatoria por la ahora demandada (Resolución N° 099-2015-GRH/PR).
- ✓ La demandada tampoco ha considerado que en tanto la presente es una controversia derivada de una relación contractual, por prescripción del artículo 52º de la Ley de Contrataciones del Estado, esta misma tenía que ser sometida a un proceso arbitral en el que finalmente a través del laudo correspondiente y, respetando los principios que lo rigen se terminará decidiendo lo reclamado, y no como ha procedido; para finalmente declarar una nulidad de oficio en la que el demandante jamás ha tenido la posibilidad de contradecir lo resuelto abusivamente.
- ✓ Que, si la decisión del Gobierno Regional de Huánuco era de la d declaración de nulidad del contrato suscrito con el consorcio H.R. necesariamente tenía que ceñirse y observar las disposiciones de la ley de contrataciones del estado y su reglamento.
- ✓ Así el artículo 202 numeral 202.1 de la Ley 27444, refiriéndose a la Nulidad de Oficio precisa que solo puede declararse esta por las causales previstas en el Art. 10º y en tanto y en cuanto agravien el interés público, en que a su vez nos remite al Art. 14º de la misma ley que en su numeral 14.1 prescribe que *prevalece la conservación del acto en tanto el vicio del que pudiera tratarse no sea uno relaciona con los requisitos de validez*



trascendente, ya que si se remiten a lo alegado por la entidad demandada en los fundamentos de la Resolución N° 099-2015-GRH/PR, este también podía ser subsanado o regularizado, es decir que por el vicio que la entidad alega, nos lleva a la determinación de que nos encontramos ante un vicio de trascendente y por tanto bien podría ser subsanado, lo que dicho sea de paso, solo es el dicho de ella, en tanto no existe medio acreditado de que el entonces vicepresidente regional Jhony Julián Miraval Venturo, supuesto negado, no se encontraba a la fecha de la suscripción del contrato imbuido con las delegaciones correspondientes, porque "como podría entenderse el hecho de ocupar el sillón presidencial y suscribir contratos en representación del Gobierno Regional Huánuco y que el contrato cuente con los sellos y firmas de la Presidencia Regional, Gerencia General y Asesoría Jurídica de esta entidad de Gobierno", lo que en todo caso es un hecho que solo correspondía ser tratado al interior de ella misma.

- ✓ De otro lado, ya en el campo del debido proceso, jamás al demandante se le brindó siquiera la posibilidad de presentar alegación alguna, mucho menos a una citación o audiencia conforme requiere el ordenamiento Administrativo General, en tanto la determinación de declarar la nulidad del contrato implicaba la afectación de derechos e interés del Consorcio H.R., de ahí que este hecho sea uno trascendental que de plano lo hacen merecedora de ser sancionada con la nulidad, ya que no existe posibilidad alguna de aproximarse siquiera a un hecho contrario ya que el vicio que denuncia si es un hecho grave e insubsanable.
- ✓ Finalmente, para solventar el hecho de que para declarar la nulidad del contrato suscrito entre las partes, la entidad no tuvo en consideración el hecho de que no se trataba de un vicio trascendente que ameritase una nulidad de oficio del tantas veces citado contrato, tenemos a lo remarcado por la doctrina imperante de manera reiterativa cuando trata del PRINCIPIO DE LA CONSERVACIÓN DEL ACTO que se encuentra contemplado en el Art. 14° de la LPAG y del que correspondía su aplicación en todo caso que es coincidente en señalar en que no tratándose de vicios trascendentes corresponde la conservación del acto, pues para el caso no involucra un error que tuviera incidencia en los términos o contenido contractual o similares, no perjudicaba intereses de terceros o tergiversaba sus fines y, por sobre todo que el contenido del acto contractual iba a seguir siendo el mismo en tanto no se hacían variaciones en ningún extremo del mismo, para lo que a efectos de no dejar a criterio de la administración o del administrado de cuales o cuando nos encontraríamos ante un vicio de los requisitos de validez no trascendente ha prescrito en su artículo 14.2.1 y



siguientes cuales son estos, teniéndose: 14.2.1 el acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación 14.2.2 EL acto emitido con una motivación insuficiente o parcial 14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no esencial del procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final, en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectarse el debido proceso del administrado 14.2.4 *cuando no concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido de no haberse producido el vicio* 14.2.5 aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial. Esta es una razón de más para el pedido del demandante en su demanda sea amparada, pues no se afectaba la estructura del acto ni tampoco su fin y por sobre todo la finalidad primigenia y única sea mantenida invariable; en tanto los hechos, las leyes y el desarrollo doctrinado relacionado con esta materia así lo sustentan.

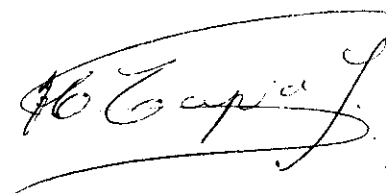
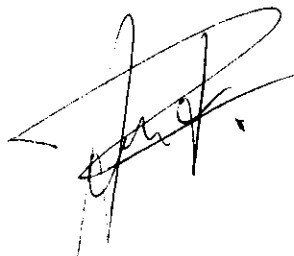
La Naturaleza y Circunstancias de la Controversia.

- ✓ Que, la controversia se origina al emitirse la Resolución Gerencia Regional N° 290-2015-GRH/GRI del 10 de Setiembre del 2015, sin respetar los parámetros señalado en el primer párrafo del artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, esto es que el ahora demandante ha cumplido en presentar la liquidación técnica y financiera, por medio de la Carta N° 016-2015-CC-HCO, a las que la autoridad regional de cual sea la que ostenta la atribución de observar a la liquidación presentada por el ahora demandante, decía de poner en su conocimiento dentro de los sesenta días a partir de las que se había presentado, y de no estar de acuerdo o de haber advertido observaciones, estaba en la obligación de hacer de conocimiento del ahora demandante de cuya discrepancia o haber practicado una liquidación alternativa para que en quince (15) días la ahora demandante se pronuncia que basado en el poder estatal que ostenta la demandada entidad pública, ha emitido la resolución aprobando la liquidación practicada de oficio por la instancia regional en grave transgresión del *in fine* (última parte) del primer párrafo del artículo 211° del Reglamento de la Ley de Controversia del Estado, punto central que ha derivado en la presente controversia, aplicando al demandante una supuesta penalidad S/. 351,054.91 (Tres Cientos Cincuenta y Un Mil Cincuenta y Cuatro Con 91/100 Nuevos Soles), penalidad que son aplicadas por causas injustificadas de las que no pueden ser establecidas de manera discrecional sin que previamente se haya hecho de conocimiento de cuáles



fueron las razones de cuya penalidad, desconocida hasta recibir la Resolución Gerencia Regional N° 290-2015-GRH/GRI del 10 de Setiembre del 2015.

- ✓ La controversia expresada radica en la penalidad impuesta en la Resolución Gerencia regional N° 290-2015-GRH/GRI del 10 de setiembre del 2015, sin ninguna motivación legal, dado que las penalidades son sanciones de orden económico que deben estar debidamente motivadas conforme a lo dispuesto en el artículo 230° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aunando a ello se ha originado con el pronunciamiento por parte del ahora demandante, que resulta ilegal cuya medida arbitraria por parte de las autoridades que emitieron cuyo acto administrativo, no obstante de la proscripción de la arbitrariedad, que en un laudo arbitral debidamente motivado se expresa de cuyos errores y agravios que perjudican el patrimonio del CONSORCIO del ahora demandante.
- ✓ Otro aspecto que deberá de tomarse en cuenta es el Informe N° 082-2015-GRH-GRI/SGL-JECT, que viene a constituir acto de administración interna que forma parte de la Resolución Gerencia Regional N° 290-2015-GRH/GRI, sin mayor sustento que la de hacer suya una liquidación aislado de la normativa de contrataciones del estado, debido a que en ella se señala que conforme al Informe N° 003-2015-GRH-GRI-SGOS-INSP/JEB del Ingeniero Mesías Jesús Estacio Bazán, quien habría informado que la obra se habría culminado el 19 de marzo del 2015, sin tener facultad para ello, ya que el proceso de ejecución de la obra, y de tenerlo cuya facultad y atribución debía ser comunicados al contratista CONSORCIO CAUNARAPA de cuyo relevo o cambio de inspector de obra, ya que a la fecha de culminación de la prestación del servicio de ejecución de obra, se contaba con otra inspección, es decir el 13 de noviembre del 2014 fecha en la que se solicitó la conformación del comité de recepción de obra, de las que deberá adjuntar la autoridad regional aquella resolución de conformación del comité de recepción de obra, que justamente cuyo sustento es de la anotación del cuaderno de obra en las que quedó asentada la fecha efectivamente culminada de la ejecución de la obra, que la demora en la conformación del comité del comité de recepción de obra, no pueden concebirse como la mora en la ejecución de la obra, totalmente ilegal de las acciones que se habría adoptado sin que tenga conocimiento el ahora demandante de las acciones que estuvieran gestando para originar de manera ilegal una penalidad que desde cualquier punto de vista de orden legal, resulta una lesión al principio de legalidad a la que está sometido toda repartición pública como el Gobierno Regional de Huánuco.



fueron las razones de cuya penalidad, desconocida hasta recibir la Resolución Gerencia Regional N° 290-2015-GRH/GRI del 10 de Setiembre del 2015.

- ✓ La controversia expresada radica en la penalidad impuesta en la Resolución Gerencia regional N° 290-2015-GRH/GRI del 10 de setiembre del 2015, sin ninguna motivación legal, dado que las penalidades son sanciones de orden económico que deben estar debidamente motivadas conforme a lo dispuesto en el artículo 230° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aunando a ello se ha originado son el pronunciamiento por parte del ahora demandante, que resulta ilegal cuya medida arbitraria por parte de las autoridades que emitieron cuyo acto administrativo, no obstante de la proscripción de la arbitrariedad, que en un laudo arbitral debidamente motivado se expresa de cuyos errores y agravios que perjudican el patrimonio del CONSORCIO del ahora demandante.
- ✓ Otro aspecto que deberá de tomarse en cuenta es el Informe N° 082-2015-GRH-GRI/SGL-JECT, que viene a constituir acto de administración interna que forma parte de la Resolución Gerencia Regional N° 290-2015-GRH/GRI, sin mayor sustento que la de hacer suya una liquidación aislado de la normativa de contrataciones del estado, debido a que en ella se señala que conforme al Informe N° 003-2015-GRH-GRI-SGOS-INSP/JEB del Ingeniero Mesías Jesús Estacio Bazán, quien habría informado que la obra se habría culminado el 19 de marzo del 2015, sin tener facultad para ello, ya que el proceso de ejecución de la obra, y de tenerlo cuya facultad y atribución debía ser comunicados al contratista CONSORCIO CAUNARAPA de cuyo relevo o cambio de inspector de obra, ya que a la fecha de culminación de la prestación del servicio de ejecución de obra, se contaba con otra inspección, es decir el 13 de noviembre del 2014 fecha en la que se solicitó la conformación del comité de recepción de obra, de las que deberá adjuntar la autoridad regional aquella resolución de conformación del comité de recepción de obra, que justamente cuyo sustento es de la anotación del cuaderno de obra en las que quedó asentada la fecha efectivamente culminada de la ejecución de la obra, que la demora en la conformación del comité del comité de recepción de obra, no pueden concebirse como la mora en la ejecución de la obra, totalmente ilegal de las acciones que se habría adoptado sin que tenga conocimiento el ahora demandante de las acciones que estuvieran gestando para originar de manera ilegal una penalidad que desde cualquier punto de vista de orden legal, resulta una lesión al principio de legalidad a la que está sometido toda repartición público como el Gobierno Regional de Huánuco.



- ✓ Sin embargo para evitar abusos perpetrados por los funcionarios del Gobierno Regional de Huánuco, mi representada ha solicitado información que por cierto no atendido, a través de la Carta N° 11-2015-CA-HCO (solicitud de pronunciamiento respecto al cuaderno de obra N° 188) carta N° 12-2015-CA-HCO, Carta N° 11-2015-CA-HCO (de designación del segundo inspector), que en virtud de lo dispuesto en el art. 75º de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo, deben expresar de manera motivada de todo aquel solicitado por el administrado que en el caso del CONSORCIO solicitaron información referida a la contradicción entre el acta de culminación de la ejecución de la obra y la designación del nuevo inspector de las que el ahora demandante desconocía.
- ✓ Todos los argumentos expresados deben de ser valorados en conjunto a fin de obtener un laudo arbitral debidamente motivado que declare fundado la pretensiones, por las razones legales y fácticas que sin lugar a dudas es en ésta instancia que espera el CONSORCIO obtener una respuesta fundada en el derecho que no es más que la genuina expresión de la tutela efectiva del resultado de una operación de inferencia jurídica del debido proceso y la aplicación de la norma para el concreto como lo es el art. 211º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF.

III. ABSOLUCIÓN DE LA DEMANDA.

Dentro del plazo otorgado para que la Entidad Gobierno Regional de Huánuco conteste la demanda, ésta presenta su escrito de apersonamiento objetando el arbitraje y sin convalidación de irregularidades y otros en el siguiente sentido literal:

La Entidad, por medio de su Procurador Público (e) se apersona al Despacho del Árbitro instalado unilateralmente en el Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Torres y Tapia, auto atribuyéndose la facultad de resolver la controversia; en consecuencia se deja constancia que el apersonamiento o la participación en el presente arbitraje es con la reserva expresa y clara que la Entidad, NO ESTÁ ACEPTANDO EL ARBITRAJE IMPUESTO UNILATERALMENTE POR EL CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TAPIA EN ACUERDO CON EL DEMANDANTE, CONSORCIO H.R.; POR LO QUE SE RESERVAN EL DERECHO DE CUESTIONAR VIA ANULACIÓN DE LAUDO EL ILEGAL ARBITRAJE; EN TAL SENTIDO LAS ARTICULACIONES PROCESALES QUE SE PROMOVERÁN NO SIGNIFICA CONVALIDACIÓN ALGUNA AL ILEGAL ARBITRAJE PACTADO EN E CONTRATO N°1015-2014-GRH/PR.

Primer otrosí digo.- Con la reserva del derecho invocado preliminarmente, siendo que se ha cursado a mi representada la Resolución N° 03-AU-SMRR-2015 (22-12-15) donde se adjunta una demanda arbitral, formulando las siguientes excepciones:

1. Excepción de incompetencia.-

La misma que la formulan conforme al numeral 1 del Art. 41° del Dec. Leg.; respecto del cual Solicita se declare fundado el archivamiento del arbitraje unilateral.

En efecto, toda vez que en el presente arbitraje al no haber habido ACUERDO con el demandante para encargar la administración y designación del árbitro al centro de Arbitraje Nacional e Internacional Torres y Tapia, se configura un avocamiento indebido al arbitraje; pues a todas luces se evidencia que el convenio arbitral Institucional se entiende como una cláusula *ad-hoc*, por lo que si se quería convertir la cláusula arbitral en uno Institucional, correspondía el acuerdo con el representante de la Entidad, supuesto que no ha sucedido, sino que de manera unilateral con una interpretación antojadiza de los dispositivos legales imperativos se ha forzado para que el arbitraje se lleve en el Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Torres y Tapia y peor aún se han auto – facultado en la designación del árbitro.

Habiéndose pactado con el Contratista un convenio arbitral *ad-hoc*, en todo caso, correspondía la designación del árbitro único al Organismo Supervisor de las Contrataciones del estado (OSCE), por lo tanto, el Contratista no podía unilateralmente solicitar la designación del árbitro al denominado Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Torres y Tapia y menos aún éste Centro, designar al árbitro por la sola invocación del Contratista, en tal sentido, por donde se lo mire existe vulneración del debido procedimiento arbitral; la única competencia válida del árbitro para resolver la controversia es aquella que nace del respeto del convenio arbitral, no habiendo sucedido así, todo lo actuado es nulo de pleno derecho.

Amparo legal: numeral 1 del Art. 41° del Dec. Leg.

Medios probatorios: Se ofrece todo el expediente arbitral.

2. Excepción de inexistencia del convenio arbitral Institucional.-

En el presente caso no existe convenio arbitral INSTITUCIONAL por el cual las partes de la relación contractual nos hayamos puesto de acuerdo para encargar la administración del arbitraje y designación del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Torres y Tapia, por lo tanto NO EXISTIENDO CONVENIO ARBITRAL INSTITUCIONAL, todo lo actuado es NULO DE PLENO DERECHO, en consecuencia corresponde se declare el archivamiento del presente proceso arbitral unilateral.

En la cláusula décimo primera del Contrato N° 1015-2014-GRH/PR se encuentra inserto el convenio arbitral, en donde en ningún extremo se ha siquiera esbozado un arbitraje institucional y menos en el denominado Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Torres y Tapia, por lo que no existiendo convenio arbitral válido, todo lo actuado es nulo.

Amparo Legal: numeral 1 del Art. 41° del Dec. Leg.

Medios Probatorios: Se ofrece todo el expediente arbitral.

3. **Excepción de Caducidad.-**

Que, habiéndose vulnerado el convenio arbitral *ad-hoc*, recurriendo el demandante al Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Torres y Tapia, ha dejado caducar su plazo para recurrir a un arbitraje *ad-hoc*, por lo que corresponde, en todo caso, se declare nulo todo lo actuado, disponiéndose el archivamiento definitivo del proceso.

Segundo otrosí digo.- Que, la Entidad se reserva el derecho de ampliar los fundamentos fácticos y jurídicos de las excepciones deducidas.

Tercer otrosí digo.- La Entidad hace saber al Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Torres y Tapia y a la Señora Árbitro Designada Unilateralmente, que estará procediendo a comunicar y denunciar administrativamente ante el OSCE el procedimiento a comunicar en desmedro del trámite administrativo iniciado válidamente por mi representada para la designación del árbitro único.

Que, dentro del plazo otorgado para la contestación de la demanda, con fecha 07 de Enero del 2016, el demandado Gobierno Regional de Huánuco presenta su escrito para tener presente y otros.

Señala en su escrito, que ha sido notificado con la Resolución Arbitral N° 03-AU-SMRR-2015 de fecha 22 de Diciembre del 2015, en donde se adjunta el escrito de demanda y recaudos, solicita que se tenga presente que las contradicciones y/o absoluciones que se realicen a las pretensiones de fondo no es convalidación alguna de las graves irregularidades que se han cometido y se vienen cometiendo en el arbitraje unilateral; por lo que en todo caso se reservan el derecho de acudir al fuero jurisdiccional común vía anulación de laudo.

Primer otrosí digo.- con la reserva del derecho realizado liminarmente con el presente escrito y sin reconocimiento de competencia del árbitro único instalado unilateralmente en clara contravención del convenio arbitral *ad - hoc*, procede a pronunciarse respecto de las pretensiones formuladas por el demandante, las cuales en su momento y un tribunal competente instalado en respeto de la cláusula arbitral *ad-hoc* deberán ser declaradas

IMPROCEDENTE y/o INFUNDADA, con expresa condena de costos y demás gastos que ocasione un arbitraje válido y legal.

Fundamentos de hecho y derecho que sustentan la contestación

Primero.- Que, conforme lo menciona el demandante en el punto de los fundamentos de hecho de la demanda, es cierto que el Gobierno Regional de Huánuco con fecha 29 de Diciembre del 2014 suscribió con el demandante el Contrato Consultoría para la Supervisión de la Obra "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, EL PORVENIR Y CANCHAPAMPA, UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES – DEPARTAMENTO DE HUANUCO" N° 1015-2014-GRH/PR, por un monto ascendente a S/. 239,587.16 considerando un plazo de ejecución de 240 días calendarios.

Segundo.- Que, también es cierto que se expidió la resolución Ejecutiva Regional N° 099-2015-GRH/PR, de fecha cinco de febrero del dos mil quince, a través del cual se declaró la nulidad de oficio en contrato N° 1015-2014, suscrito con el Consorcio H.R. "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, EL PORVENIR Y CANCHAPAMPA, UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES – DEPARTAMENTO DE HUANUCO", por lo tanto inexistente y exigible las citadas obligaciones, decisión que se arribó en ejercicio de la potestad revisora que tiene la autoridad administrativa, que se arribó en ejercicio de la potestad revisora que tiene la autoridad administrativa, a declarar la nulidad del citado contrato por haber sido emitido por una autoridad incompetente y no cumplir con los procedimientos administrativos para su suscripción, hechos que se encuentren evidenciados de los fundamentos del propio contrario, en el cual se indica en forma clara y precisa, que el responsable o la autoridad competente para suscribir el contrato en calidad de titular o representante del titular no contaba con la autorización para dicho fin.

Tercero.- Que, para mejor referencia se debe tener en cuenta que de acuerdo al artículo 51º de la Constitución Política del Estado, se colige que la Constitución prima sobre las leyes, y éstas sobre las normas de inferior jerarquía, en este marco, se colige que la Ley N° 27444, ley del procedimiento Administrativo General, señalada las causales de nulidad aplicables a todos los actos administrativos, siendo en este caso el contrato un acto administrativo bilateral, se infiere por ende que también el mismo es una actuación administrativa revisable en el marco de la citada ley; al respecto el artículo 10º inciso 2) concordante con lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 3º, se desprende que se considera que un acto administrativo es nulo si el mismo ha



sido suscrito por una autoridad incompetente o no autorizada para dicho. Supuesto que en el presente caso se ha configurado por lo tanto, se infiere que la declaración de nulidad y por ende invalidez y exigibilidad de las obligaciones contractuales contenida en la Resolución Ejecutiva Regional N° 099-2015-GRH/PR, de fecha cinco de febrero del dos mil quince, se sujeta al principio de la Ley 27444, siendo por ende un acto administrativo válido y eficaz.

Cuarto.- Que, asimismo, se debe tener en cuenta que la emisión de la nulidad del acto administrativo, contenida en la Resolución Ejecutiva Regional N° 099-2015—GRH/PR, de fecha 05 de febrero del 2015, se sujeta también a la causal de nulidad previsto en el artículo 56° inciso e) del Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, hecho que no ha tenido en cuenta el demandante, en razón que se ha incorporado como nuevas causales de nulidad del contrato aplicable a los procesos de selección emitido desde setiembre del 2012, como es el presente caso, en la cual se considera nulo también un contrato “... **cuando no se haya utilizado los procedimientos previstos en la presente ley**”, en este caso la inobservancia de la ley de procedimiento administrativo general, constituye también la no utilización de los procedimientos para la emisión de una acto administrativo válido, hecho que concurrió en el presente caso por lo que se desprende que en este caso, ha concurrido la causal de nulidad también en el marco de la ley de Contrataciones del Estado.

Quinto.- que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12° de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, se infiere que la declaratoria de nulidad de un acto administrativo bilateral genera un doble efecto: a) la determinación de responsabilidades. Siendo ello así se infiere que la emisión de la resolución Ejecutiva Regional N° 099-2015-GRH/PR, de fecha 05 de febrero del 2015, constituye en forma directa no ha presentado y menos formulado solicitud arbitral válida en contra del mismo, por lo que se infiere que tiene calidad de acto administrativo firme.

IV. ITINERARIO DEL PROCESO ARBITRAL:

§ AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS

En la fecha señalada se llevó a cabo la audiencia de Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos, el Tribunal Arbitral Unipersonal no pudo invitar a las partes a llegar a un acuerdo conciliatorio por la ausencia del representante de la Entidad, quien a pesar de estar válidamente notificado no se hizo presente, por lo que el Tribunal Arbitral Unipersonal decidió

proseguir con el presente proceso, no obstante, se dejó abierta la posibilidad de que las mismas logren entablar un acuerdo conciliatorio en cualquier etapa del arbitraje.

En ésta Audiencia la Árbitro Único resolvió las excepciones formulas por el demandado Gobierno Regional de Huánuco, en el orden que fueron planteadas, los mismos que en su oportunidad no tuvieron objeción por ninguna de las partes, las mimas que en su oportunidad fueron declaradas IMPROCEDENTES.

El Tribunal Arbitral Unipersonal fijó los siguientes puntos controvertidos, en función a las pretensiones planteadas en el presente arbitraje:

Por el Consorcio (demandante):

- a. Determinar si corresponde o no ordenar al Gobierno Regional de Huánuco, que declare la nulidad de la Resolución Ejecutiva Regional N° 099-2015-GRH/PR, de fecha 05 de febrero del 2015.
- b. Determinar si corresponde declarar o no la validez legal del contrato de supervisión de obra N° 1015-2014-GRH/PR de fecha 29 de Diciembre del año 2014.
- c. Determinar si corresponde ordenar al demandado Gobierno Regional de Huánuco, la reposición del demandante en el cargo de supervisión de la obra "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, EL PORVENIR Y CANCHAPAMPA, UBICDOS EN EL DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES – DEPARTAMENTO DE HUANUCO"..
- d. Determinar si corresponde ordenar a la demandada Gobierno Regional de Huánuco, pague los costos y costas del presente proceso arbitral.

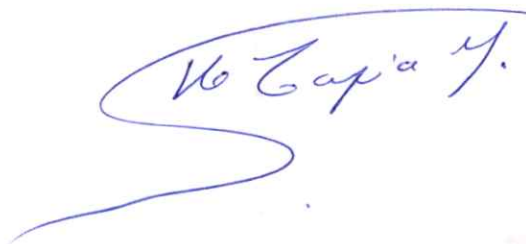
Gobierno Regional Huánuco (la demandada):

La demandada a través de la procuraduría encargada del Gobierno Regional de Huánuco, no ha contestado la demanda, por lo que ha sido declarada rebelde mediante Resolución Arbitral N° 03-AU-SMRR-2016, notificada correctamente, en la que se resolvió una de las excepciones planteadas.

§ ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS

De la demandante:

No existiendo cuestiones pendientes que resolver con respecto a los medios probatorios ofrecidos por la parte demandante se admiten:



- Contrato N° 1015-2014-GRH/PR, de fecha 29 de Diciembre del 2014.
- Resolución Ejecutiva Regional N° 099-2015-GRH/PR de fecha 05 de febrero del 2015.
- Resolución Ejecutiva Regional N° 3043-2014-GRH/PR de fecha 29 de Diciembre del 2014 (copia simple).
- Memorandum N° 608-2014-GRH/PR de fecha 29 de Diciembre del 2014.

De la demandada

La demandada, se admiten los medios probatorios indicados en su escrito de fecha 31 de Diciembre del 2015, todo el expediente principal.

Medios probatorios de oficio:

Se ordenó a la demandada: que en el plazo de 03 días haga llegar la copia fedateada de la Resolución Ejecutiva Regional N° 3043-2014-GRH/PR, de fecha 29 de Diciembre del 2014.

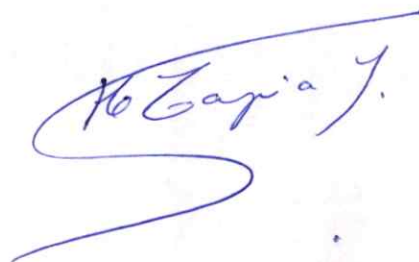
Memorandum N° 608-2014-GRH/PR de fecha 29 de diciembre del 2014, ambas bajo apercibimiento de tomarse en cuenta su conducta al momento de laudar.

§ ALEGATOS Y AUDIENCIA DE INFORMES ORALES

Que, mediante Resolución Arbitral N° 06-AU-SMRR-2016, se concede a las partes el plazo de cinco días a fin de que presenten sus alegatos por escrito y de considerarlo soliciten Audiencia de Informes orales, se declara rebelde a la demandada Gobierno Regional de Huánuco por incumplimiento a lo solicitado como prueba de oficio en la Audiencia correspondiente, se declara concluida la etapa de actuación de medios probatorios en el presente proceso

Que, dentro del plazo indicado, el representante legal del CONSORCIO H.R. presenta sus alegatos por escrito, los mismos que se tendrán en cuenta al momento de emitir el laudo, así mismo no solicita audiencia de Informes orales; la demandada Gobierno Regional de Huánuco no presentó sus alegatos finales.

Que, con fecha 09 de Febrero del 2016, el Procurador encargado del Gobierno Regional de Huánuco, formula su punto controvertido, que es la de Determinar sobre la fundabilidad de la oposición formulada al presente arbitraje, realizado en la Audiencia Especial

Que, mediante Resolución Arbitral N° 07-AU-SMRR-2016, se Resuelve por presentado el escrito de alegatos por parte del CONSORCIO H.R., se emite plazo para la emisión del laudo de derecho.

V. CONSTITUCIONALIDAD DEL ARBITRAJE Y ASPECTOS ESENCIALES DEL PROCESO:

Conforme al Art. 138 de la Constitución Política del Estado, se tiene que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, en esa misma línea se tiene al Art. 139, por el cual se precisa que: "No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y arbitral". Preceptos que convenientemente han sido desarrollados por el ilustre Tribunal Constitucional, (Exp. N° 6167-2005-PHC/TC-Lima y últimamente Exp. N° 00142-2011-PA/TC). Desprendiéndose que el arbitraje no desplaza al Poder Judicial ni lo sustituye sino que se erige como una institución que complementa el sistema de justicia y que se caracteriza básicamente por ser instrumento destinado a la solución de controversias con un claro contenido patrimonial de libre disposición y de equilibrio comercial, es así que el máximo intérprete de la Constitución reconoce la jurisdicción arbitral, su plena y absoluta competencia para conocer y resolver los actos sometidos a su fuero.

Del mismo modo se aclara que la Carga Probatoria, es principio rector del proceso en general que la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, el mismo que tiene desarrollo legal en el artículo 136 del Código Procesal Civil (de aplicación supletoria). Debe destacarse que según HUGO ALSINA¹ *el fin de los medios probatorios es producir en el juzgador la convicción sobre los hechos que configuran una determinada pretensión o una determinada defensa*. En ese sentido, se tiene claro que la carga de la prueba corresponde a quién alega un determinado hecho, para sustentar o justificar una determinada posición de modo que logre crear certeza en el juzgador respecto a tales hechos.

Que, de acuerdo al "principio de comunidad o adquisición de la prueba", las pruebas ofrecidas por las partes, desde el momento que fueron presentadas y admitidas como medios probatorios, pasaron a pertenecer al arbitraje, y por consiguiente pueden ser utilizadas para acreditar hechos que incluso vayan en contra de la parte que lo ofreció. Ello concuerda con la definición de dicho principio que establece que "la actividad probatoria no pertenece a quién

¹ ALSINA, Hugo. "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial". Buenos Aires: EDIAR, 1942, Tomo II, Pág. 186-188.

la realiza, sino por el contrario, se considera propia del proceso, por lo que debe tenerse en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho a que se refiere, independiente de que beneficie o perjudique los intereses de la parte que suministró los medios de prueba o aún de la parte contraria. La prueba pertenece al proceso y no a la parte que propuso o lo proporcionó."²

Asimismo, debe tenerse en cuenta que "en el arbitraje no prima la verdad probatoria formal, sino que la búsqueda se centra fundamentalmente en torno a la verdad real. Del estudio de los documentos presentados, del desarrollo de la prueba testifical, del resultado de la inspección ocular o de la audiencia directa de las declaraciones de las partes, los árbitros van formando a su convencimiento interior y personal, tanto en el arbitraje interno como en el internacional".³

Es así, que respecto a los sistemas de valoración de la prueba, la doctrina mayoritaria, ha adoptado el sistema de la libre valorización de los medios de prueba –o de la sana crítica–, en virtud de la cual "el juzgador tiene la libertad para valorar los medios de prueba, es decir ya no está sujeto a reglas abstractas preestablecidas por ley, pero su valoración debe ser efectuada de manera razonada, crítica, basada en las reglas de la lógica, la psicología, la técnica, la ciencia, el Derecho y las máximas experiencias aplicables al caso"⁴.

En palabras de FERNÁNDEZ ROZAS, "es una facultad que exige a los árbitros un ejercicio racional y lógico y que en ningún caso puede tener un cariz arbitrario; esto es la referida libertad debe estar sujeta a las llamadas "reglas de la sana crítica", que no han de entenderse como un pretexto para al abuso, sino que presuponen que, una vez analizadas las circunstancias específicas, el árbitro debe realizar de manera prudente un juicio de valor en virtud del cual, la prueba es idónea para los fines del proceso. Incluyen, por tanto, unas referencias lógicas y experimentales que las hacen objetivas y razonables y que las distinguen sustancialmente de la subjetividad absoluta, por lo cual excluyen la posible parcialidad o arbitrariedad del árbitro".⁵

Finalmente, el Tribunal Arbitral Unipersonal deja constancia que en el estudio, análisis y deliberación ha tenido en cuenta todos los argumentos y las alegaciones de las partes, así como todos los medios probatorios aportados y ordenados de oficio, haciendo un análisis y una

² TARAMONA H. José Rubén. "Medios Probatorios en el Proceso Civil". Ed.: Rodhas 1994, Pág. 35.

³ FERNÁNDEZ ROZAS. "Tratado del Arbitraje Comercial en América Latina". Volumen II. Ed. Iustel, 2008, Pág. 756.

⁴ CASTILLO FREYRE, Mario. "Arbitraje y Debido Proceso". Ed. Palestra, 2007. Pág. 315.

⁵ Ídem. Pág. 757.

valoración en conjunto, de manera que la no referencia a un argumento o una prueba no supone que no lo haya tomado en cuenta para su decisión.

Por lo que, considerando lo expresado, el Tribunal Arbitral dentro del plazo fijado para tal efecto, procede a dictar el laudo arbitral, en los siguientes términos:

VI. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

En tal sentido, el Arbitro Único procede a pronunciarse en forma global respecto de los puntos controvertidos respecto a su procedencia validez y legalidad adoptando para ello el criterio unificado contenida en la Opinión emitida por el Organismo Supervisor De Las Contrataciones Del Estado – Dirección De Arbitraje Administrativo Opinión En Arbitraje N° 0003-2012/DAA.

FUNDAMENTO UNICO: Que, como se ha mencionado en el recuento del proceso arbitral seguido entre las partes, se tiene como base un pedido de reinicio de nuevo proceso arbitral, puesto que como lo ha mencionado y ofrecido como material probatorio el propio demandante que obra en el expediente fojas 10 y 11, mediante Resolución Arbitral N° 01-AU-HRHN de fecha 06 de Agosto del 2015 notificado al accionante con fecha 16 de julio del 2015, se le ha notificado el archivamiento definitivo del proceso arbitral signado N° 003-2015, por falta de pago consecuentemente se ordenó su liquidación sin haberse pronunciado sobre el fondo de la controversia siendo árbitro único del proceso el Dr. Héctor Raúl HUARANGA NAVARRO; ergo, en atención a la Opinión En Arbitraje N° 0003-2012/DAA emitida con fecha 06 de Agosto del 2012, Menciona en sus conclusiones, que son de aplicación obligatoria para los procesos arbitrales que son iniciados nuevamente bajo este supuesto: *"si bien el archivo o conclusión de las actuaciones arbitrales por falta de pago de los honorarios arbitrales, no impide el inicio de un nuevo proceso arbitral, el sometimiento de las controversias a arbitraje debe formularse dentro del plazo de caducidad establecido en la normativa de contrataciones del estado que, para el caso de la declaratoria de nulidad de un contrato, debe efectuarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes"* consiguientemente se concluye que el plazo perentorio de 15 días hábiles para accionar nuevamente permite reanudar la discusión de la controversia, esto si el supuesto es que el proceso anterior se haya archivado por falta de pago, es decir sin que haya pronunciamiento sobre el fondo de la materia.

En el caso de autos se tiene la notificación de la resolución de archivamiento definitivo consignada la fecha de 16 de Julio del 2015, por lo que su pedido habría caducado indefectiblemente el día 10 de Agosto (15 días hábiles), consiguientemente según obra en el

expediente a fojas 21 al 24, su pedido formal de inicio de proceso arbitral nuevo, data del 18 de Agosto del 2015, es decir fuera del plazo establecido permisible para tal actuación, consecuentemente su pedido habría sido caducado, por tal razón al:

§ PUNTO CONTROVERTIDO NUMERO UNO:

Determinar si corresponde o no ordenar al Gobierno Regional de Huánuco, que declare la nulidad de la Resolución Ejecutiva Regional N° 099-2015-GRH/PR, de fecha 05 de febrero del 2015.

Corresponde a este despacho declararla improcedente en atención al fundamento antedicho.

§ PUNTO CONTROVERTIDO NUMERO DOS:

Determinar se declare la Validez legal del contrato de Supervisión de Obra N° 1015-2014-GRH/PR de fecha 29 de diciembre de 2014 para la supervisión de la obra "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, EL PORVENIR Y CANCHAPAMPA, UBICDOS EN EL DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUANUCO"

Corresponde a este despacho declararla improcedente en atención al fundamento antedicho.

§ PUNTO CONTROVERTIDO NUMERO TRES:

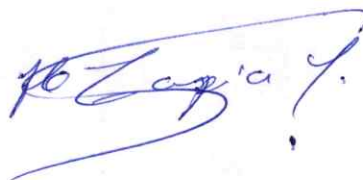
Determinar corresponde ordenar al demandado Gobierno Regional de Huánuco, la reposición del demandante en el cargo de supervisión de la obra "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, EL PORVENIR Y CANCHAPAMPA, UBICDOS EN EL DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUANUCO".

Corresponde a este despacho declararla improcedente en atención al fundamento antedicho.

§ PUNTO CONTROVERTIDO NUMERO CUATRO:

Determinar si corresponde ordenar a la demandada Gobierno Regional de Huánuco, pague los costos y costas del presente proceso arbitral.

Que, de conformidad con el artículo 70° y numeral 1) del artículo 72° de la Ley de Arbitraje, los árbitros se pronunciarán en el laudo arbitral sobre los costos arbitrales. Asimismo, de



conformidad con el numeral 1) del artículo 73º del citado cuerpo normativo, los árbitros deben tener presente, de ser el caso, el acuerdo de las partes; además tal norma legal establece que a falta de acuerdos sobre los gastos, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida; sin embargo, los árbitros podrán distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estiman que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

En el caso de autos se tiene que en el Acta de Instalación se ha establecido que los costos del arbitraje serán asumidos en forma proporcional por ambas partes, sin perjuicio de que en caso de presentarse reconvencción u otras pretensiones acumuladas posterior a la presentación de la demanda y su contestación, estas serán de cargo de quien lo plantea. Es así, que en el presente proceso la parte demandante ha subrogado el derecho de su contraparte y ha asumido el costo del proceso en su totalidad, por lo que en este extremo corresponde imputar el costo de la parte económica subrogada a favor del demandante.

Por ultimo este despacho arbitral deja constancia que para la expedición de este laudo se ha analizado todos los argumentos de defensa expuestos por las partes, examinando las pruebas presentadas por estas de acuerdo a las reglas de la sana crítica y al principio de la libre valoración de la prueba recogido en el Artículo 37 de La Ley De Arbitraje y que el sentido de su decisión es el resultado de ese análisis y de su convicción sobre la controversia, al margen de que algunas de las pruebas presentadas o actuadas y algunos de los argumentos esgrimidos por las partes no hayan sido expresamente citados en el presente laudo.

Por las razones expuestas, de acuerdo con lo establecido en el acta de instalación y de conformidad con El Reglamento Del Centro De Arbitraje Nacional Torres Y Tapia De La Ciudad De Huánuco y estando a la Resolución N° 08-AU-SMRR-2016, notificada válidamente a las partes, y teniendo en cuenta de que se le notificó a la parte demandante el día 30 de marzo del 2016 por debajo de la puerta, tal y como consta en el cargo de la cédula de notificación, estando dentro del plazo establecido de ley, y estando a lo dispuesto por la Ley De Arbitraje este tribunal arbitral constituido por arbitro único. En derecho lauda:

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Al Primer Punto Controvertido: se declara **IMPROCEDENTE** la pretensión del demandante;

SEGUNDO.- Al Segundo Punto Controvertido: se declara **IMPROCEDENTE** la pretensión del demandante;



TERCERO.- Al Tercer Punto Controvertido: se declara **IMPROCEDENTE** la pretensión del demandante.

CUARTO.- En lo que respecta a la imputación de costos arbitrales, ESTESE a lo convenido por ambas partes en cuanto a la asunción de los gastos arbitrales (costos y costas), por lo que corresponde al demandado Gobierno Regional De Huánuco reembolsar la suma de S/. 3,250.00, por existir subrogación con cargo al demandante.

QUINTO.- Notifíquese con las formalidades de ley.


Abog. Silvia M. Rodríguez Rivera
Reg. C.A.H. 1878
CENTRO DE ARBITRAJE
TORRES Y TAPIA
ARBITRO UNICO


CENTRO DE ARBITRAJE
TORRES Y TAPIA
Heracio D. Tapia Mindyc
SECRETARIO